

Guia Prático para o Processo de Comodato (Ativo.Cmd)



SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3
1.1. ETAPAS E FLUXOS DE TELAS:.....	3
2. O QUE É O PROCESSO DE COMODATO?.....	4
3. EXEMPLO DE APLICAÇÃO:	4
4. ASPECTOS FISCAIS NO COMODATO	4
4.1. NOTA FISCAL DE REMESSA DE COMODATO	4
4.1.1. DETALHES DA NOTA:.....	4
4.2. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE COMODATO	4
4.2.1. DETALHES DA NOTA:.....	4
4.3. ESCRITURAÇÃO FISCAL	4
5. GESTÃO DE ESTOQUE NO COMODATO	4
5.1. REGISTRO DO BEM NO ESTOQUE	4
5.2. MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE.....	5
5.3. ACOMPANHAMENTO DO BEM.....	5
5.4. RETORNO DO BEM AO ESTOQUE	5
6. RESPONSABILIDADES DO COMODANTE E DO COMODATÁRIO	5
6.1. COMODANTE:	5
6.2. COMODATÁRIO:	5
6.3. BENEFÍCIOS DO COMODATO	5
7. PASSO A PASSO PARA CADASTRO DO BEM COMODATO(ATIVO. CMD).....	6
7.1. REGRAS DE NEGÓCIOS E VALIDAÇÕES.....	6
7.1.1. CRIAÇÃO DO PEDIDO VINCULADA AO ESTOQUE DO BEM	6
7.1.2. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA NO COMODATO	6
7.1.3. EXCLUSÃO CONDICIONADA À SITUAÇÃO E VÍNCULOS.....	6
7.2. TIPOS DE SITUAÇÃO NO COMODATO E SEUS OBJETIVOS	6
7.2.1. DISPONÍVEL	6
7.2.2. MANUTENÇÃO	6
7.2.3. BAIXADO	6
7.3. OPERAÇÃO de SAÍDA(INCLUIR).....	7
7.4. OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO(INCLUIR)	8
8. PASSO 2: INCLUIR O PRODUTO DO COMODATO	9
9. PASSO 3: TELA PROPRIETÁRIOS(INCLUIR)	10
10. PASSO 4: TELA TIPO DO BEM(INCLUIR).....	10
11. PASSO 5: TELA BENS(INCLUIR)	11
12. PASSO 6: TELA PRÉ-VENDAS(INCLUIR E EXPORTAR).....	11
12.1. TELA PEDIDOS	11
13. TELA COMODATOS(INCLUIR)	12
14. TELA BENS	12
15. DEVOLUÇÃO DE COMODATO	13
16. TELA BENS	14
17. RELATÓRIOS	15
17.1. CLIENTES/MATERIAIS POR CÓDIGO	15
17.2. RECIBO DE MATERIAL	16
17.3. CONTRATO PERMANENTE	17
17.4. EXTRATO DE MATERIAL(EXTRATO).....	18
17.5. LISTAGEM DE BENS POR CÓDIGO	18
17.5.1. EXIBIÇÃO PRÁTICA DA SITUAÇÃO: COMODATO.....	18

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este guia foi elaborado para fornecer orientações detalhadas e práticas sobre os processos relacionados à gestão, acompanhamento e operacionalização de contratos de comodato no sistema.

Neste manual, você encontrará informações claras e organizadas sobre como:

- **Preparar o contrato de comodato:** desde a inclusão dos dados básicos até a formalização do termo de cessão.
- **Gerenciar os bens cedidos:** cadastrando os itens, especificando condições de uso e monitorando prazos.
- **Acompanhar e finalizar o processo:** incluindo a revisão das cláusulas, atualização do status no sistema e a geração dos documentos necessários, como relatórios e comprovantes.

Nosso objetivo é capacitar todos os colaboradores envolvidos no processo de comodato, sejam iniciantes ou experientes, para garantir eficiência, precisão e conformidade com os padrões estabelecidos.

Este manual é uma ferramenta indispensável para:

- Evitar erros no cadastro e na gestão dos contratos de comodato.
- Promover eficiência no atendimento às demandas dos clientes e parceiros.
- Assegurar a conformidade com requisitos legais e organizacionais aplicáveis ao comodato.

Ao seguir as diretrizes descritas, contribuimos para o sucesso do nosso fluxo operacional e para o fortalecimento da relação com nossos clientes e parceiros.

Estamos comprometidos com a excelência e com a melhoria contínua de nossos processos. Este manual deve servir como uma referência valiosa para garantir que todas as etapas do comodato sejam conduzidas de maneira clara, eficiente e profissional.

Agradecemos sua dedicação e empenho em adotar as práticas aqui descritas. Juntos, podemos assegurar que nossas operações sejam realizadas com eficiência, alinhadas aos mais altos padrões de qualidade e responsabilidade.

1.1. ETAPAS E FLUXOS DE TELAS:

- 1 - Bens
- 2 - Pré-Vendas
- 3 - Comodatos

2. O QUE É O PROCESSO DE COMODATO?

O comodato é um contrato de cessão gratuita de bens móveis ou imóveis, pelo qual o comodante (quem cede o bem) entrega o bem ao comodatário (quem recebe) para uso, por um prazo determinado ou indeterminado, sem transferência de propriedade. Ao final do contrato, o bem deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi recebido, salvo desgastes normais de uso.

3. EXEMPLO DE APLICAÇÃO:

Uma empresa pode ceder equipamentos, como freezers, máquinas ou veículos, a um parceiro ou cliente para viabilizar o uso do produto ou serviço, sem custo direto pela posse.

4. ASPECTOS FISCAIS NO COMODATO

4.1. NOTA FISCAL DE REMESSA DE COMODATO

Quando o bem é enviado ao comodatário, deve ser emitida uma **Nota Fiscal de Remessa em Comodato**, para formalizar o envio do bem e registrar a movimentação no sistema fiscal.

4.1.1. DETALHES DA NOTA:

- **CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações):**
 - **5.949 (Operações dentro do estado)** ou **6.949 (Operações interestaduais)**.
- **Natureza da Operação:** "Remessa em Comodato".
- **Destinatário:** Dados do comodatário.
- **Informações Adicionais:** Detalhar que se trata de um bem cedido em comodato, com cláusulas do contrato, se aplicável.
- **Impostos:** Geralmente, não há incidência de ICMS, desde que o bem seja de propriedade do comodante e retorne ao final do contrato.

4.2. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE COMODATO

Quando o comodatário devolve o bem ao comodante, uma **Nota Fiscal de Devolução** deve ser emitida.

4.2.1. DETALHES DA NOTA:

- **CFOP:** 5.949 ou 6.949 (o mesmo utilizado na remessa).
- **Natureza da Operação:** "Devolução de Bem em Comodato".
- **Impostos:** Deve constar sem tributação, assim como na remessa.

4.3. ESCRITURAÇÃO FISCAL

Ambas as notas fiscais devem ser escrituradas no livro fiscal do comodante e do comodatário, para registro e controle.

5. GESTÃO DE ESTOQUE NO COMODATO

5.1. REGISTRO DO BEM NO ESTOQUE

O bem cedido em comodato deve continuar registrado no estoque da empresa comodante como um ativo imobilizado ou um bem cedido, pois a propriedade do bem não é transferida ao comodatário.

5.2. MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE

Ao ceder o bem, a saída do estoque deve ser registrada com o motivo "Remessa em Comodato". Isso permite o controle dos bens que estão fora da empresa, mas ainda sob sua propriedade.

5.3. ACOMPANHAMENTO DO BEM

- **Sistema de Gestão:** Utilizar um ERP para registrar e rastrear os bens cedidos, associando-os ao cliente ou parceiro que está com a posse.
- **Prazo de Devolução:** Monitorar os prazos estabelecidos no contrato para evitar perdas ou retenções indevidas.

5.4. RETORNO DO BEM AO ESTOQUE

Quando o bem é devolvido, ele deve ser reintegrado ao estoque, com registro de "Devolução de Comodato", e inspecionado quanto ao seu estado de conservação.

6. RESPONSABILIDADES DO COMODANTE E DO COMODATÁRIO

6.1. COMODANTE:

- Garantir que o bem cedido esteja em condições adequadas de uso.
- Emitir as notas fiscais de remessa e acompanhar o contrato.
- Realizar a manutenção do bem, caso acordado em contrato.

6.2. COMODATÁRIO:

- Utilizar o bem apenas para os fins acordados no contrato.
- Garantir a conservação e manutenção, exceto em casos previamente estipulados.
- Devolver o bem nas condições estabelecidas.

6.3. BENEFÍCIOS DO COMODATO

- **Para o comodante:** Fortalece relações comerciais, assegura o uso de seus bens para fins estratégicos e promove fidelização de clientes.
- **Para o comodatário:** Permite o uso de bens sem custos de aquisição, viabilizando operações ou negócios.

7. PASSO A PASSO PARA CADASTRO DO BEM COMODATO(ATIVO. CMD)

7.1. REGRAS DE NEGÓCIOS E VALIDAÇÕES

7.1.1. CRIAÇÃO DO PEDIDO VINCULADA AO ESTOQUE DO BEM

- **Regra:** Um pedido de comodato só pode ser criado se houver disponibilidade no estoque para o bem selecionado.
- **Objetivo:** Garantir que os bens disponibilizados em comodato estejam fisicamente disponíveis para entrega.
- **Validação:** Antes de confirmar o pedido, o sistema verifica a quantidade do bem em estoque. Caso não haja disponibilidade, a criação do pedido será bloqueada.

7.1.2. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA NO COMODATO

- **Regra:** Para cada bem que será disponibilizado, é obrigatório cadastrar um registro na tela de **Comodatos**.
- **Objetivo:** Assegurar que todos os bens cedidos em comodato sejam rastreados e vinculados corretamente ao cliente.
- **Validação:** O sistema exige que cada bem tenha um comodato associado antes de seguir com o processo.

7.1.3. EXCLUSÃO CONDICIONADA À SITUAÇÃO E VÍNCULOS

- **Regra:** Um registro de comodato só pode ser excluído se:
 - Ele não tiver nenhum vínculo ativo (como clientes ou pedidos associados).
 - O bem estiver com a situação marcada como “Disponível”.
- **Objetivo:** Evitar a exclusão acidental de bens que estejam em uso ou com registros vinculados.
- **Validação:** O sistema impede a exclusão se houver qualquer vínculo ou se o bem não estiver na condição de disponível.

7.2. TIPOS DE SITUAÇÃO NO COMODATO E SEUS OBJETIVOS

7.2.1. DISPONÍVEL

- **Descrição:** O bem está disponível para ser utilizado, podendo ser cedido em comodato ou movimentado.
- **Objetivo:** Identificar que o bem não está vinculado a nenhum cliente ou situação específica, estando apto para novas operações.

7.2.2. MANUTENÇÃO

- **Descrição:** O bem está em processo de reparo ou manutenção, sendo temporariamente indisponível para comodato ou outras movimentações.
- **Objetivo:** Registrar que o bem está sendo tratado para assegurar sua funcionalidade antes de ser reutilizado.

7.2.3. BAIXADO

- **Descrição:** O bem foi desativado e não está mais disponível para uso.
- **Objetivo:** Marcar bens que foram descartados, vendidos ou não podem ser reutilizados, garantindo o controle do inventário e a rastreabilidade.

Essas situações são fundamentais para gerenciar o ciclo de vida dos bens de comodato e garantir a clareza e o controle no processo.

7.3. OPERAÇÃO DE SAÍDA(INCLUIR)

Segue modelo para incluir a operação de Saída:

Editar Operação - Geral

Código: 92 Comodato

Tipo: Comodato

Forma de Pagamento: Nenhum

Código da Observação: 0 Operação de Retorno: 93 Desconto Máximo: 0,00

Movimento no Estoque: Saída

☒ Exporta para o Ativo .SFA
☒ Operação com restrição a Cliente
☒ Permitir retorno parcial dos Pedidos

Editar Operação - Tributação

Natureza da Operação: Remessa Comodato

Tributação do ICMS: Isenta

Alíquota ICMS p/ Fora: 12

	Normal		Subst. Trib.		Comb./Lubr.	
	Interno	Fora	Interno	Fora	Interno	Fora
Comercialização:	5.908	6.908	5.908	6.908	.	.
Consumidor:	5.908	6.908	5.908	6.908	.	.
ZFM/ALC:	.					

Figura 1

Editar Operação - Contas a Receber

Tipo de Documentos: Nenhum

Taxas de Juros/Dia: 0,0000 %

Taxa Administrativa: 0,00 %

Prazos

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Figura 2

7.4. OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO(INCLUIR)

Segue modelo para incluir a operação de Devolução:

The figure shows two screenshots of the software interface. The left window, titled 'Operação', has tabs for 'Geral', 'Tributação', and 'Contas a Receber'. The 'Geral' tab is active, showing fields for 'Código' (94), 'Tipo' (Devolução de Comodat), 'Forma de Pagamento' (Nenhum), 'Código da Observação' (0), 'Operação de Retorno' (checkbox), 'Desconto Máximo' (0,00), and 'Movimento no Estoque' (Entrada). There are also three checkboxes: 'Exporta para o Ativo .SFA', 'Operação com restrição a Cliente', and 'Permitir retorno parcial dos Pedidos'. The right window, titled 'Editar Operação', has the same tabs. The 'Tributação' tab is active, showing 'Natureza da Operação' (Devolução de Comodat), 'Tributação do ICMS' (Tributação), 'Alíquota ICMS p/ Fora' (12), and a table for 'CFOP's'.

	Normal		Subst. Trib.		Comb./Lubr.	
	Interno	Fora	Interno	Fora	Interno	Fora
Comercialização:	5.909	6.909	5.909	6.909	.	.
Consumidor:	5.909	6.909	5.909	6.909	.	.
ZFM/ALC:	.					

Figura 3

The figure shows a screenshot of the 'Editar Operação' window with the 'Contas a Receber' tab active. It shows fields for 'Tipo de Documentos' (Nenhum), 'Taxas de Juros/Dia' (0,0000 %), and 'Taxa Administrativa' (0,00 %). Below these is a section for 'Prazos' with two rows of six input boxes each, all containing the number 0.

Figura 4

8. PASSO 2: INCLUIR O PRODUTO DO COMODATO

Figura 5

Assim que finalizar o cadastro, acesse a opção no menu de contexto **Precificação** e altere o campo para **Disponível para Comodato**.

Figura 6

9. PASSO 3: TELA PROPRIETÁRIOS(INCLUIR)

Cadastrar o proprietário(Empresa/Dono do produto).

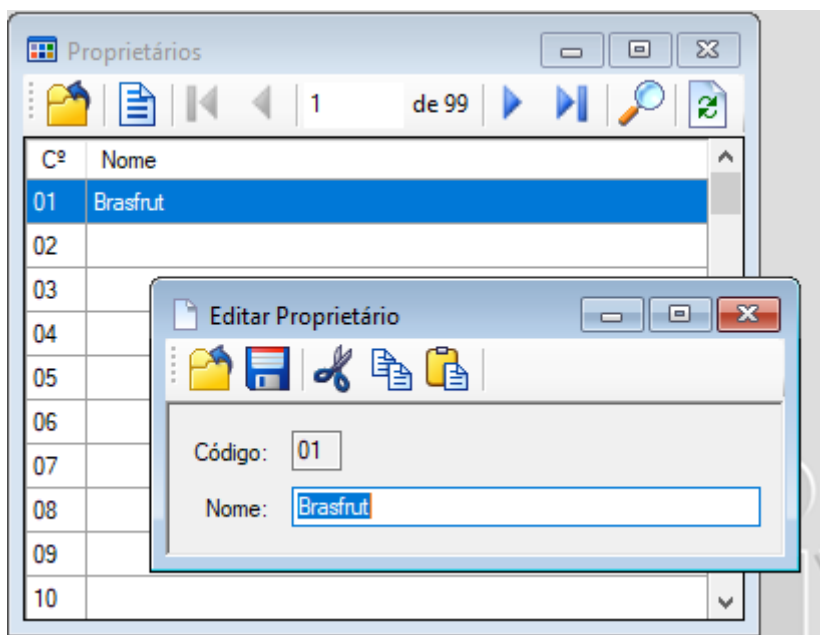


Figura 7

10. PASSO 4: TELA TIPO DO BEM(INCLUIR)

Tela para cadastrar o tipo de bem. Ex.: Freezer, Forno, Expositor.

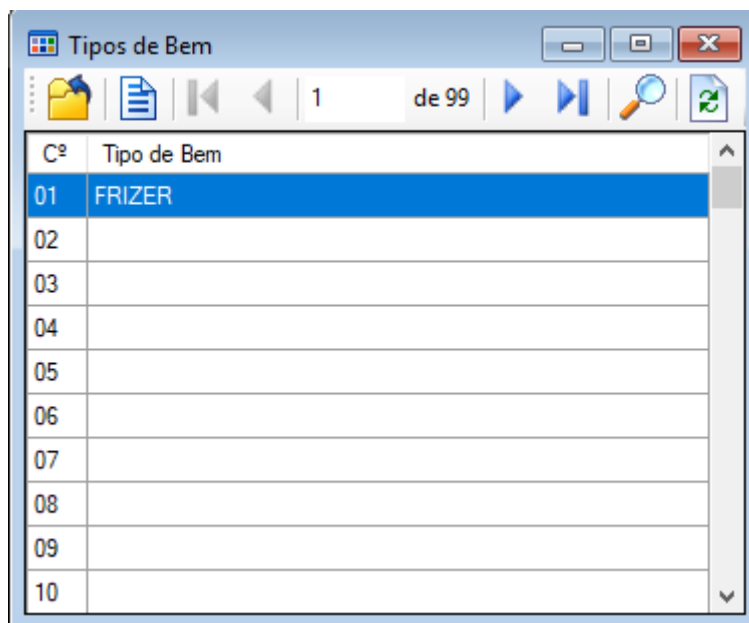


Figura 8

11. PASSO 5: TELA BENS(INCLUIR)

Código	S	Material	Descrição	Cliente	Nome
000001	D	003549	FRIZER N 123456		

Figura 9

12. PASSO 6: TELA PRÉ-VENDAS(INCLUIR E EXPORTAR)

É importante que a operação da pré-venda seja “Comodato”. Não é necessário incluir valores do bem.

Código	Produto	Quant.	Preço Tab.	Desc. Inc.	Desc. Pro.	Desc. Com.	Preço	Valor Total	Margem
003549	FRIZER CONSUL	1/0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%

Figura 10

12.1. TELA PEDIDOS

Após a pré-venda ter sido exportada e gerado o número do pedido, seguir para a tela “Comodato”.

Número	Data	Código	E	Cliente	Op.	Nº NF.	Origem	Carga	Ret.	Nº Ref.	Setor	Valor Total
00143681	29/03/2023	00002	V	DB PONTA NEGRA-LJ 03	83			001	0		1.01	1.00

Figura 11

13. TELA COMODATOS(INCLUIR)

Assim que o pedido for gerado, ele aparecerá simultaneamente na tela **Comodatos**, de acordo com o pedido, sendo necessário apenas vincular o código do Bem.

Incluir Comodato

Pedido: 00143681 Tipo: Pedido Número:
 Cliente: 00002 DB PONTA NEGRA-LJ 03
 Emissão: 29/03/2023 Devolução:
 Código Descrição Quant. Código
 003549 FRIZER CONSUL 1 000001
 CODIGO DO BEM
 003549 FRIZER CONSUL 1
 CODIGO VEM DO CADASTRO DE PRODUTO

Figura 12

14. TELA BENS

Assim que o comodato for gravado, o status na tela **Bens** será alterado para “C” e o vínculo com o cliente será estabelecido.

Código	S	Material	Descrição	Cliente	Nome
000001	C	003549	FRIZER N 123456	00002	DB PONTA NEGRA-LJ 03

Figura 13

15. DEVOLUÇÃO DE COMODATO

Quando ocorrer a devolução do comodato, ao realizar o processo, o sistema automaticamente criará, na tela **Comodato**, um registro com o status de **“Recibo”**.

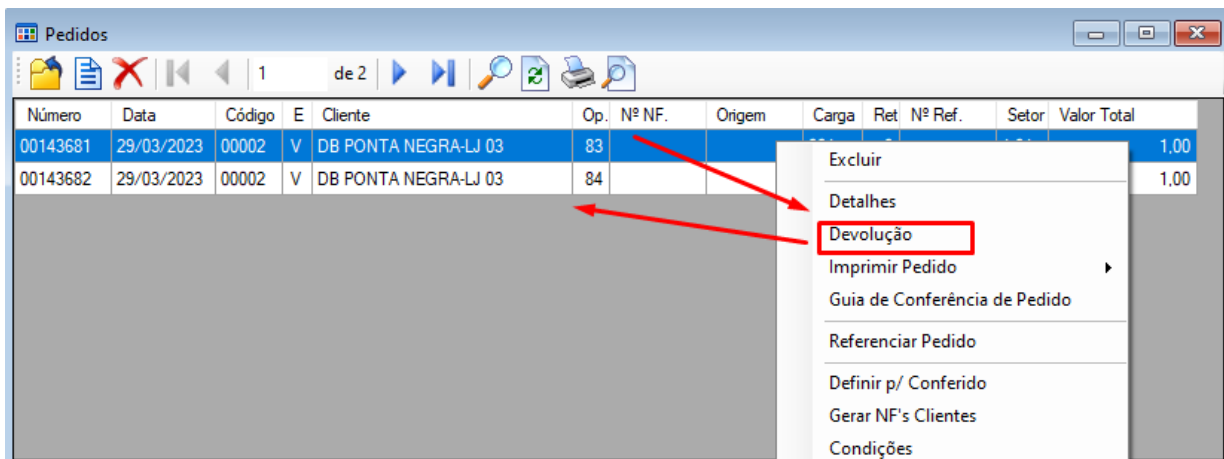


Figura 14

Ao editar o registro na tela **Comodatos**, no campo **Tipo** exibirá **“Recibo”**.

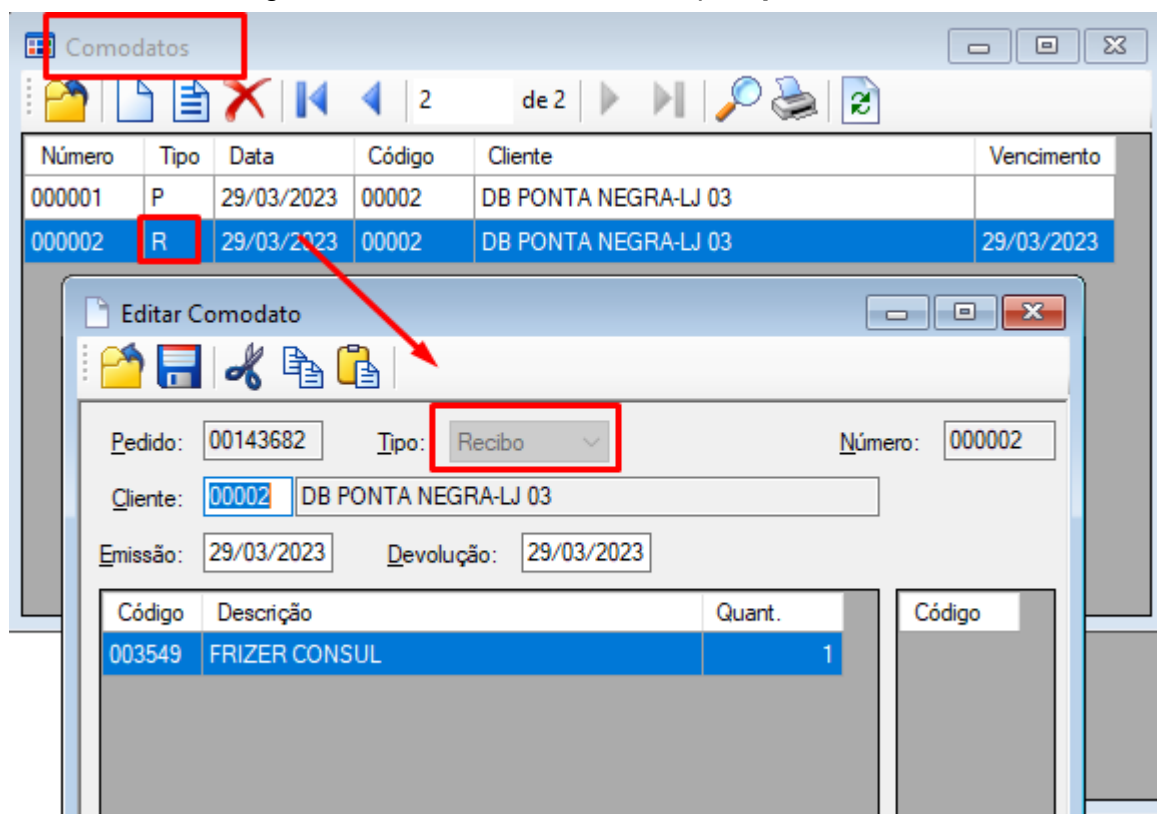


Figura 15

16. TELA BENS

Acesse a seção **Bens**, ajuste o item para o status **Disponível** e grave. Assim que salvar, o código do cliente será desvinculado do bem.

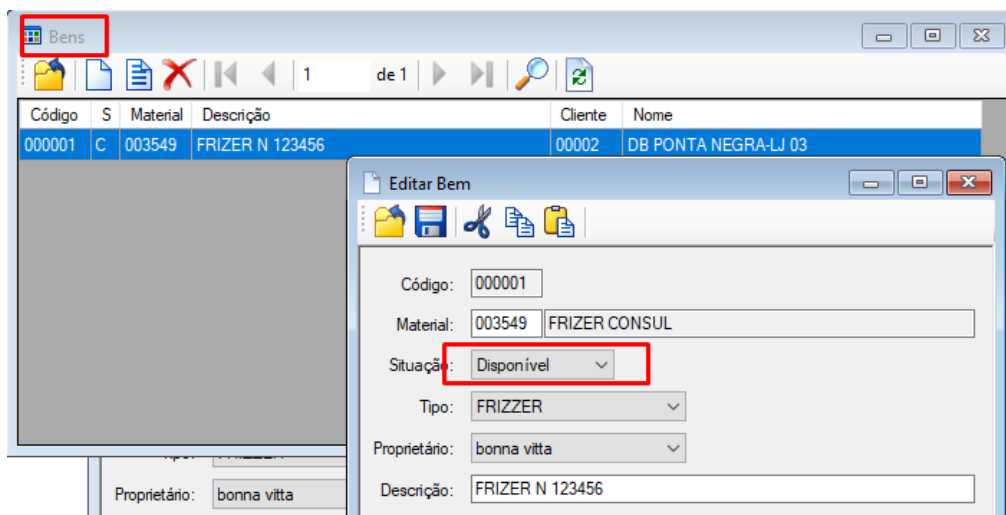


Figura 16

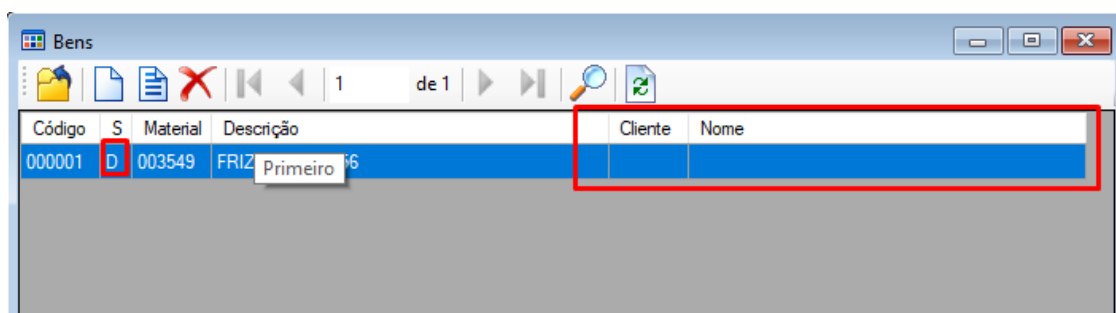


Figura 17

17. RELATÓRIOS

17.1. CLIENTES/MATERIAIS POR CÓDIGO

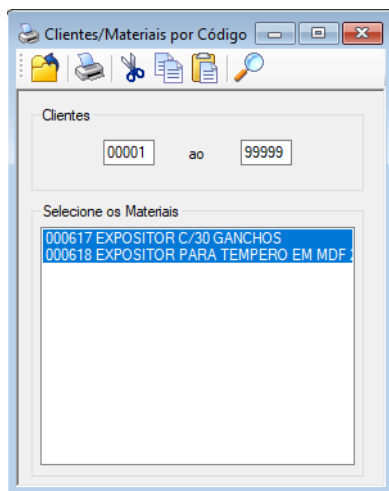


Figura 18

Após filtrar exibirá todos os nomes dos comodatários, o endereço e o telefone.

Clientes/Materiais por Código			
Nome do Cliente		Endereço	Telefone
Cliente: 00001 ao 99999			
01250	CASA DA CARNE OTAVIO	Av DONA OTILIA, 392 TARUMA	9299123 - 2824
000618	EXPOSITOR PARA TEMPERO EM MDF 200X50X25	UN 1	

Figura 19

17.2. RECIBO DE MATERIAL

Recibo de Material

Cliente: 01257 CARREFOUR - MANAUS ADRIANOPOLIS M

Número: 000003 → Numero do registro da tela Comodatos

Figura 20

RECIBO DE MATERIAL EM COMODATO

| COMODATANTE |

Nome: BF Comercio de Alimentos e Representacao
Endereço: Rua Santa Viviana
C.G.C.: 28686.3950001-47 I.E.: 053967704

| COMODATÁRIO |

Cód. Nome: 01257 CARREFOUR - MANAUS ADRIANOPOLIS MAD 1.08
Endereço: Av. HUMBERTO CALDERARO FILHO, 203 - ADRIANOPOLIS
Pto. Ref.: ADRIANOPOLIS I.E.: 042252032
CGC/CFF.: 45543.9150416-19 Resp.:

Recibo Nº: 000003

Recebemos do COMODATÁRIO acima identificado os MATERIAIS e quantidades abaixo relacionados conforme nosso CONTRATO DE COMODATO.

Código	Unid.	Debito	Descrição	Recolher	Recolhido
200618	UN	1	EXPOSITOR PARA TEMPERO EM MDF 200X50X25		

Observações: Emissor: SUPERVISOR

/ /
Data Assinatura do Recolhedor Visto do Cliente

1ª via - Comodatário

Figura 21

17.3. CONTRATO PERMANENTE

Ao incluir o código do cliente o sistema criará o contrato do Comodato.

Figura 22

CONTRATO PARTICULAR DE COMODATO

COMODANTE: BF Comercio de Alimentos e Representação
Rua Santa Viviana
CNPJ: 28.686.395/0001-47 IE: 053967704

COMODATÁRIO: 01257 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA
Av. HUMBERTO CALDERARO FILHO, 203 - ADRIANOPOLIS
CNPJ/CPF: 45.543.915/0416-19 IE/CI: 042252032

A COMODANTE e o COMODATÁRIO já identificados, por seus representantes legais abaixo assinados, têm entre si, justo e contratado o seguinte:

15- A COMODANTE cederá em COMODATO ao COMODATÁRIO, sempre que houver interesse das partes, bens de sua propriedade, os quais serão utilizados exclusivamente na distribuição de cervejas, refrigerantes e aguardentes do comércio da COMODANTE.

25- O COMODATÁRIO, por ocasião do recebimento dos bens assinará o PEDIDO DE MATERIAIS emitido pelo COMODANTE, o qual integra o presente sob a forma de anexo, para todos os fins de direito, declarando estar recebendo os mesmos em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento, assim como aceitando a data de devolução estabelecida.

35- Obriga-se o COMODATÁRIO a utilizar os materiais no endereço indicado acima, sendo vedado transferir, ceder, emprestar a terceiros, pessoa física ou jurídica salvo com autorização por escrito da COMODANTE.

45- O COMODATÁRIO obriga-se a devolver, antes do prazo estabelecido no PEDIDO, total ou parcialmente, os bens que não serão mais utilizados, havendo solicitação ou não da COMODANTE.

55- O COMODATÁRIO obriga-se a devolver a COMODANTE, os bens cedidos em, perfeito estado de uso, conservação e funcionamento, na data estabelecida no PEDIDO DE MATERIAIS.

65- O COMODATÁRIO por ocasião da devolução total ou parcial de materiais, exigirá para comprovação, RECIBO DE MATERIAIS emitido pela COMODANTE, parte integrante do presente contrato para todos os fins.

75- Em caso de notória insolvência, impetração de concordata ou decretação de falência do COMODATÁRIO, o presente CONTRATO será rescindido de pleno direito, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, devendo os materiais serem imediatamente restituídos à COMODANTE.

85- A infração de qualquer cláusula ou condição prevista neste CONTRATO dará lugar a sua rescisão de pleno direito, sujeita a parte infratora a pagar à outra a multa penal equivalente ao valor dos bens cedidos, devidamente atualizados, respondendo o infrator, ainda, por perdas e danos que forem apurados.

Por estarem assim justo e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias, com as testemunhas abaixo, para a produção dos efeitos de direito.

Manaus - AM, 13 de Dezembro de 2024.

_____ Testemunha	_____ Comodante
_____ Testemunha	_____ Comodatário

1ª via - Comodatário

Figura 23

17.4. EXTRATO DE MATERIAL(EXTRATO)

Este relatório exibe as movimentações do bem comodatado.

Figura 24

Extrato de Material					
Data	Número	Tipo Movimento	Débito	Crédito	Saldo
Cliente: 00111 DBC DISTRIBUIDORA					
Período: 01/12/2024 a 14/12/2024					
000617 EXPOSITOR C/30 GANCHOS			Saldo anterior:		
13/12/2024	000002	Pedido de Material	1	1	
			1	1	1

Figura 25

17.5. LISTAGEM DE BENS POR CÓDIGO

Exibe pela “Situação” o bem, o tipo do bem, o material e o cliente vinculado ao bem.

Figura 26

17.5.1. EXIBIÇÃO PRÁTICA DA SITUAÇÃO: COMODATO

Listagem de Bens por Código					
Bem	Mat.	Tipo	Cliente		
Tipo: EXPOSITOR MDF					
Situação: Comodato					
Proprietário: <Todos>					
000001	EXPOSITOR TEMPERO PRETO 220X200X50X25	000618	EXPOSITOR MDF	01250	CASA DA CARNE OTAVIO
000001 Pedido 28/08/2024 01250 CASA DA CARNE OTAVIO					
000003	EXPOSITOR C/30 GANCHOS	000617	EXPOSITOR MDF	00111	DBC DISTRIBUIDORA
000002 Pedido 13/12/2024 00111 DBC DISTRIBUIDORA					
Bens Listados: 2					

Figura 27